

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6293/2541

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

นาย นฤพนธ์หรือกุ่ม อภิรมย์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33

ป.วิ.อ. มาตรา 192

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2465 มาตรา 102

เงินสดของกลางจำนวน 2,860 บาท เป็นเงินที่จำเลย ได้มาจากการจำหน่าย เมทแอมเฟตามีน แก่บุคคลอื่นก่อนกระทำความผิดคดีนี้ เงินสดของกลางจำนวน 2,860 บาทจึงเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้มาโดยได้กระทำความผิดเพราะการขายเมทแอมเฟตามีนเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งคดีนี้โจทก์ได้ฟ้องจำเลยในข้อหา จำหน่ายเมทแอมเฟตามีนแม้ศาลจะไม่มีอำนาจสั่งริบเงินสดของกลางจำนวน 2,860 บาท ตามบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 102 ซึ่งเป็นบทเฉพาะเนื่องจากเงินสดดังกล่าวมิใช่เครื่องมือเครื่องใช้ยานพาหนะหรือวัตถุอื่นที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษก็ตาม แต่เงินสดของกลางดังกล่าวจำเลยได้มาจากการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน แม้จะไม่ได้มาโดยการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนในคดีนี้โดยตรงก็ตามศาลก็มีอำนาจริบเงินสด ของกลางจำนวน 2,860 บาท ได้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(2) แม้โจทก์จะมีได้ระบุมাত্রาดังกล่าวมาในคำขอท้ายฟ้อง แต่เมื่อเป็นอำนาจของ ศาลการสั่งริบของกลางดังกล่าวจึงหาเป็นการสั่งเกินคำขอหรือที่มีได้กล่าวในฟ้องอัน

เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา 192 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 จำนวน 2 เม็ด น้ำหนักรวม 0.18 กรัมให้แก่ผู้ล่อซื้อไปในราคา 240 บาท เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมด้วยธนบัตรฉบับละ 100 บาท จำนวน 1 ฉบับและธนบัตรฉบับละ 20 บาท จำนวน 2 ฉบับ ที่ใช้ล่อซื้อเมทแอมเฟตามีน 2 เม็ดกับเงินสดจำนวน 2,860 บาท ที่จำเลยได้มาจากการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนให้แก่บุคคลอื่นก่อนกระทำความผิดคดีนี้เป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15, 66 และ 102 ริมเมทแอมเฟตามีนและเงินสดจำนวน 2,860 บาท ของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่งและ 66 วรรคหนึ่ง ลงโทษจำคุก 5 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี 6 เดือน ริมเมทแอมเฟตามีนของกลาง ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในข้อกฎหมายเพียงว่า ศาลมีอำนาจสั่งริบเงินสดจำนวน 2,860 บาท ของกลางที่จำเลยได้มาจากการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนก่อนกระทำความผิดคดีนี้หรือไม่ เห็นว่าคดีนี้มีปัญหาแต่เฉพาะข้อกฎหมายในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวศาลฎีกาต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบประกอบคำรับสารภาพของจำเลยในสำนวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 222 ว่า เงินสดของกลางจำนวน 2,860 บาท เป็นเงินที่จำเลยได้มาจากการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนแก่บุคคลอื่นก่อนกระทำความผิดคดีนี้ เงินสดของกลางจำนวน 2,860 บาท จึงเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้มาโดยได้กระทำความผิดเพราะการขายเมทแอมเฟตามีนเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทั้งคดีนี้โจทก์ได้ฟ้องจำเลยในข้อหาจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน แม้ศาลจะไม่มีอำนาจสั่งริบเงินสดของกลางจำนวน 2,860 บาท ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 102 ซึ่งเป็นบทเฉพาะเนื่องจากเงินสดดังกล่าวมิใช่เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ หรือวัตถุอื่นที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวก็ตามแต่เงินสดของกลางจำนวน 2,860 บาท ดังกล่าวจำเลยก็ได้มาจากการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนแม้จะไม่ได้มาโดยการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนในคดีนี้โดยตรงก็ตาม ศาลก็มีอำนาจริบเงินสดของกลางจำนวน 2,860 บาท ได้ ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(2) แม้โจทก์จะมีได้ระบุมাত্রดังกล่าวมาในคำขอท้ายฟ้อง แต่เมื่อเป็นอำนาจของศาลที่ได้วินิจฉัยมาแล้ว การสั่งริบของกลางดังกล่าวจึงหาเป็นการสั่งเกินคำขอหรือที่มีได้กล่าวในฟ้องอันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา 192 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ไม่ริบเงินสดของกลางจำนวน 2,860 บาท นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รับเงินสดของกลางจำนวน 2,860 บาท ด้วย นอกจากนี้
แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(วิเทพ ศิริพากย์-ไพโรจน์ คำอ่อน-ชวลิต ศรีสง่า)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ประเด็นที่น่าพิจารณาในคดีนี้ ก็คือ โจทก์เพียงแต่ฟ้องและขอให้ลงโทษจำเลยตามพ
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15,66 และ 102 พร้อมทั้งขอให้
ริบเมทแอมเฟตามีนของกลาง และเงินสดจำนวน 2,860 บาทที่จำเลยรับว่าได้มาโดย
การจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนก่อนหน้าคดีนี้ โดยมีได้ขอให้ศาลริบของกลางตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 หรือ 33 ด้วย ตามบทบัญญัติมาตรา 102 แห่ง
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า "บรรดา ยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 4 หรือประเภท 5 เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ
หรือวัตถุอื่นซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอันเป็น
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้ริบเสียทั้งสิ้น" ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงในคดีที่
หมายเหตุนี้ปรากฏว่า จำเลยได้จำหน่ายเมทแอมเฟตามีนซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 1 ศาลจึงมีอำนาจสั่งริบเมทแอมเฟตามีนตามฟ้องเสียทั้งสิ้นได้ตามมาตรา
102 แต่ไม่สามารถสั่งริบเงินสดจำนวน 2,860 บาทได้ เพราะเงินดังกล่าวมิได้เป็น
เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะหรือวัตถุอื่นซึ่งจำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิดที่

เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ กรณีเช่นนี้ ศาลต้องใช้ดุลพินิจในการที่จะปฏิบัติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(2) ซึ่งถือว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้มา โดยได้กระทำความผิดแต่คดีนี้โจทก์ก็มิได้อ้างประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 มาด้วย(สำหรับปัญหาว่าศาลควรใช้ดุลพินิจสั่งริบเงินของกลางที่จำเลยได้มาโดยการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนก่อนหน้าคดีนี้หรือไม่ผู้เขียนเคยหมายเหตุไว้แล้วในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2070/2541ในหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา ของสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการเล่มที่ 4 หน้า 195) เท่าที่ได้ศึกษากันมา คำพิพากษาที่เกี่ยวกับการริบของกลางตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 186(9) นั้นการที่ศาลจะมีอำนาจสั่งริบได้ จะต้องปรากฏว่าทรัพย์สินนั้นเจ้าพนักงานได้ยึดไว้เป็นของกลางประการหนึ่ง และโจทก์มีคำขอให้ริบอีกประการหนึ่ง ดังนั้น ถ้าเจ้าพนักงานมิได้ยึดไว้เป็นของกลางก็ดีหรือยึดไว้เป็นของกลางแต่โจทก์มิได้ขอให้ริบก็ดี ศาลก็ไม่มีอำนาจสั่งริบได้เพราะจะเป็นการพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอหรือที่มีได้กล่าวในฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192 วรรคแรก (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3405/2530และที่ 3854/2530) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5595/2530 แม้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยมีและพกอาวุธปืนไม่มีทะเบียนกับกระสุนปืนของกลางโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่เมื่อโจทก์มิได้ขอให้ศาลสั่งริบของกลางดังกล่าวมาในฟ้อง ศาลย่อมริบของกลางนั้นไม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคแรก คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2469/2538 ศาลจะลงโทษปรับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร มาตรา 65 วรรคสอง เป็นรายวันได้ต่อเมื่อมีการดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารดังกล่าวตามมาตรา 42 แล้วแต่เจ้าของอาคารไม่ปฏิบัติตาม เมื่อโจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่งให้จำเลยรื้อถอนอาคารซึ่งมีการดัดแปลงทั้งมิได้อ้างมาตรา 42 มาในคำขอท้ายฟ้อง การที่ศาลลงโทษปรับจำเลยเป็นรายวันจึงเป็นการลงโทษนอกเหนือไปจากคำฟ้องไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคแรกและเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3595/2540 แม้โจทก์จะได้บรรยายฟ้องและระบุอ้างความผิดตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 74 ทวิ มาทำยฟ้องด้วยก็ตาม แต่ในส่วนคำขอทำยฟ้องนั้นโจทก์ระบุไว้เพียงว่าขอให้ริบเฉพาะไม้แปรรูปของกลางโจทก์หาได้ขอให้ริบเครื่องมือเครื่องใช้ในการแปรรูปไม้ของกลางทั้งหมดมาโดยชัดแจ้งไม่ ดังนั้น ศาลจึงริบได้เฉพาะไม้แปรรูปของกลางตามคำขอทำยฟ้องเท่านั้น ส่วนของกลางอื่นนอกจากนี้ศาลไม่อาจริบได้ เพราะจะเกินคำขอ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคแรก แม้เครื่องมือเครื่องใช้ในการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 74 ทวิ จะเป็นทรัพย์สินที่กฎหมายบัญญัติให้ริบโดยเด็ดขาด แต่โจทก์ต้องมีคำขอให้ริบมาด้วยมิฉะนั้นศาลก็ไม่อาจสั่งริบของกลางได้ เพราะจะเป็นการพิพากษาเกินคำขอชัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคแรก จากหลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาศาลฎีกาข้างต้น ด้วยความเคารพในคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่าการที่ศาลสั่งริบเงินสดจำนวน 2,860 บาทนั้น เป็นการพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอหรือที่มีได้กล่าวในฟ้อง ซึ่งขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคแรกแล้ว อย่างไรก็ตาม การที่ศาลฎีกาได้กล่าวไว้ว่า การริบของกลางนั้นเป็นอำนาจของศาลนั้น ผู้เขียนเห็นด้วย แต่การที่ศาลจะมีอำนาจสั่งริบได้ก็ต้องมีกฎหมายบัญญัติให้ริบและโจทก์มีคำขอให้ริบด้วย และถึงแม้โจทก์จะมีคำขอให้ริบ แต่ถ้าไม่มีกฎหมายระบุให้ริบได้ กรณีเช่นนี้ศาลก็ริบไม่ได้เช่นกัน จะเห็นได้ว่าการที่โจทก์ขอให้ริบของกลางตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 ตามมาตรา 102 นั้น ศาลจะริบได้เฉพาะเมทแอมเฟตามีนที่ยึดได้เป็นของกลางเท่านั้น แต่ไม่สามารถริบเงินสดของกลางได้เพราะบทบัญญัติดังกล่าวมิได้กำหนดให้ริบเงินซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ได้มาเพราะการกระทำผิดได้ดังนั้น เมื่อโจทก์มิได้อ้างบทกฎหมายที่ให้ริบเงินของกลางไว้ ศาลก็

ไม่สามารถจะรับได้เช่นกัน กรณีอาจเทียบเคียงได้กับการกระทำความผิดที่เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ศาลต้องใช้กฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 หากบทหนักที่สุดนั้นไม่มีการให้รับของกลางได้ ศาลก็จะรับของกลางไม่ได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2145/2538) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2145/2538 วินิจฉัยว่า เมื่อศาลลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคสอง, 72 ทวิ วรรคสองซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดและเป็นกรรมเดียวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 แล้วก็จะอาศัยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 มาสั่งรับอาวุธปืนของกลางไม่ได้จำเลยได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนดังกล่าวได้โดยชอบเมื่อความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ที่ลงโทษจำเลยไม่ได้บัญญัติเรื่องรับทรัพย์ไว้ ศาลก็รับอาวุธปืนของกลางไม่ได้และเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3608/2537 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย มิได้ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานเสพและจำหน่ายเฮโรอีนโดยฝ่าฝืนกฎหมายดังนี้ แม้เจ้าพนักงานจะจับจำเลยทั้งสองได้พร้อมกับยึดได้เฮโรอีนจำนวน 115 หลอด ธนบัตรไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน 70,510 บาท และสมุดฝากเงินธนาคาร 2 แห่ง จำนวน 32,750.05 บาท กับไซลิ่งค์ พร้อมเข็มฉีดยา 5 ชุด ซึ่งโจทก์อ้างว่าเป็นเงินที่จำเลยทั้งสองได้มาจากการจำหน่ายเฮโรอีน กับเป็นอุปกรณ์ในการเสพเฮโรอีนของจำเลยตามลำดับ แต่ไซลิ่งค์ พร้อมเข็มฉีดยาและเงินดังกล่าวก็มีไซ้เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือวัตถุอื่นซึ่งจำเลยใช้ในการกระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 102 แห่ง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ แต่อย่างไรก็ตามจำเลยไม่ได้จริงอยู่ แม้การรับของกลางที่โจทก์มิได้ขอมาทำยพ่องนี้จะเป็นปัญหาในการวินิจฉัยคดีมาตลอด โดยศาลเห็นว่าทรัพย์ที่ใช้หรือได้มาโดยได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องมานั้นล้วนแต่สมควรรับไว้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 แต่ในเมื่อโจทก์มิได้ขอมาหากศาลสั่งไปก็จะเป็นการพิพากษาหรือสั่งเกิน

คำขอหรือที่มิได้กล่าวในฟ้องอันเป็นการฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคแรกซึ่งเท่ากับเป็นการนำกฎหมายวิธีสบัญญัติซึ่งใช้เฉพาะคู่ความในคดีมาเป็นข้อห้ามหรือข้อยกเว้นในกฎหมายสารบัญญัติซึ่งเป็นบทบังคับที่ใช้กับประชาชนทั่วไปโดยเสมอภาคกัน ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีความพยายามที่จะออกกฎหมายให้อำนาจศาลในการสั่งริบทรัพย์สินที่อาจริบได้แม้โจทก์มิได้มีคำขอมาท้ายฟ้อง ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จหากกฎหมายดังกล่าวสามารถออกมาใช้บังคับได้แล้ว กรณีการริบเงินสดจำนวน 2,860 บาทซึ่งเป็นของกลางในคดีนี้ ศาลก็สามารถริบได้ แม้โจทก์จะไม่มีคำขอมาท้ายฟ้องก็ตาม จิตฤดี วีระเวสส์